DOCUMENTO OFICIAL INTEGRANTE DO DOSSIÊ DE SUBMISSÃO ÉTICA
Marco Regulatório: Lei Federal nº 14.874/2024 & Decreto nº 12.651/2025 | Sistema: SINEP / Plataforma Brasil
Status: DOCUMENTARY_READY_FOR_CEP_SUBMISSION
Versão: 1.2 | **Item:** 02/11

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) — Estudo com Especialistas (Gate G9)

Documento: `G9_TCLE_v1.0.md`

Versão: `1.2` (Revisado per CG-20261010-013 e CG-20261010-014)

Embasamento Legal: Lei Federal nº 14.874/2024 (Artigos 21 a 27) e Decreto Federal nº 12.651/2025.

---

1. Convite e Justificativa da Pesquisa

Você está sendo convidado(a) a participar, na condição de especialista participante de pesquisa humana, do estudo científico intitulado **"Avaliação Independente por Especialistas em Segurança da Informação da Acurácia, Segurança e Abstenção do Motor de Inferência Topológica HelpUS CVSS v4.0"**, conduzido sob a responsabilidade do pesquisador Wagner Santos (`helpus.ecommerce@gmail.com`).

A sua participação é fundamental para estabelecer o referencial padrão-ouro humano independente e adjudicado sobre métricas ambientais do padrão CVSS v4.0 em cenários de rede corporativos.

---

2. Procedimentos e Duração Estimada

Caso concorde voluntariamente em participar:

1. Você receberá conjuntos de cenários técnicos corporativos (diagramas de rede, regras de firewall e políticas de segurança) associados a vulnerabilidades reais (CVEs publicadas pelo NVD/CNA), previamente certificados como sintéticos, autorizados ou desidentificados.

2. Caberá a você atribuir, segundo seu julgamento técnico independente e amparado estritamente na especificação oficial FIRST CVSS v4.0, os valores das 13 métricas ambientais avaliadas: requisitos de segurança (`CR`, `IR`, `AR`), métricas base modificadas do sistema vulnerável (`MAC`, `MAT`, `MPR`, `MUI`, `MVC`, `MVI`, `MVA`) e métricas modificadas do sistema subsequente (`MSC`, `MSI`, `MSA`). A métrica `MAV` permanece fixada no valor base de referência do cenário (`AV`).

3. Suas avaliações individuais serão coletadas de forma cega em ambiente seguro e cifrado.

4. Você participará de uma sessão remota de adjudicação (cerca de 2 horas) com os outros especialistas para debater divergências técnicas e buscar consenso fundamentado (unanimidade 5/5 ou supermaioria qualificada 4/5).

5. Duração Estimada: O tempo total estimado de dedicação é de aproximadamente **4 a 6 horas**, distribuídas de forma flexível ao longo de até 10 (dez) dias úteis.

---

3. Riscos Previsíveis, Desconfortos e Ausência de Benefício Individual Direto

Em estrita consonância com o Artigo 22 da Lei Federal nº 14.874/2024, são declarados expressamente todos os riscos e desconfortos previsíveis associados à pesquisa:

1. Cansaço Cognitivo e Fadiga Visual: A leitura técnica de especificações detalhadas, diagramas de topologia e análise de regras de rede pode acarretar esforço visual e esgotamento cognitivo.

• *Medida Mitigadora*: Autonomia plena do especialista para distribuir as análises de forma fracionada ao longo de até 10 dias úteis, sugerindo-se sessões máximas de 60 minutos.

2. Risco de Quebra de Confidencialidade e Privacidade: Possibilidade teórica de exposição acidental de identidade profissional, e-mail ou dados cadastrais do especialista.

• *Medida Mitigadora*: Tratamento estritamente codificado/pseudonimizado (ex.: "Avaliador 01"), mantendo-se a chave criptográfica em cofre digital isolado sob custódia exclusiva do pesquisador responsável em estrita observância à LGPD.

3. Desconforto Decorrente de Divergência Profissional durante a Adjudicação: Durante a sessão de adjudicação colegiada remota, debates técnicos sobre discordâncias nas métricas podem gerar potencial tensão ou desconforto interpessoal entre pares.

• *Medida Mitigadora*: Sessão conduzida por relator designado com base em protocolo estruturado, com foco objetivo na especificação FIRST CVSS v4.0, vedado qualquer consenso forçado e respeitando-se o registro soberano de desacordo como `REFERENCE_UNRESOLVED`.

• **Ausência de Benefício Individual Direto**: **Não há qualquer compensação financeira, vantagem profissional ou benefício individual direto garantido a você pela participação**. O benefício é estritamente coletivo e científico, contribuindo para a padronização e segurança cibernética global.

---

4. Sigilo, Codificação (Pseudonimização) e Retenção de Dados

• **Proteção LGPD**: Seus dados pessoais serão tratados em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

• **Codificação de Dados**: Suas respostas e análises serão tratadas de forma **pseudonimizada / codificada** (ex.: "Avaliador 01", "Avaliador 02"). A chave de reidentificação ficará armazenada em cofre digital criptografado de acesso exclusivo do pesquisador responsável.

• **Prazo de Retenção**: Os dados brutos e os termos de consentimento serão custodiados em segurança pelo prazo legal de **5 (cinco) anos**, após o qual serão permanentemente eliminados.

---

5. Voluntariedade, Direito de Desistência e Destinação de Dados

• A sua participação é absolutamente **voluntária**.

• Você pode recusar-se a participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem sofrer qualquer penalidade, prejuízo profissional ou constrangimento.

• Em caso de retirada de consentimento, você poderá optar expressamente pela exclusão definitiva de seus dados não agregados da base de pesquisa.

---

6. Direitos a Ressarcimento e Indenização

• **Ressarcimento**: Caso você incorra em despesas comprovadas decorrentes diretamente de sua participação neste estudo, você terá direito ao ressarcimento integral, conforme previsto na Lei nº 14.874/2024.

• **Indenização**: É assegurado a você o direito a eventual indenização por danos materiais ou imateriais que venham a ser comprovadamente causados pela pesquisa, nos termos da legislação vigente.

---

7. Contatos do Pesquisador e do Comitê de Ética

• **Pesquisador Responsável**:

Wagner Santos — E-mail: `helpus.ecommerce@gmail.com`

• **Comitê de Ética em Pesquisa (CEP Competente)**:

[Dados institucionais de contato do CEP competente conforme atribuição do SINEP via Plataforma Brasil].

---

8. Consentimento do Participante e Assinatura do Pesquisador

Declaro que li e compreendi as informações deste termo, foram-me esclarecidas todas as dúvidas e consinto de livre e espontânea vontade em participar desta pesquisa.

Nome Completo do Especialista: _____

E-mail de Contato: _____

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura Digital do Participante (Assinatura Eletrônica Válida): _____

Declaração do Pesquisador Responsável:

Declaro que cumprirei integralmente as diretrizes éticas e legais previstas na Lei nº 14.874/2024 e no presente Termo de Consentimento.

Wagner Santos (Pesquisador Responsável)

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura Digital: _____